

1516656-84.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199493/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26303642 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2199493 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHUAM CUNHA DA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1516656-84.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516656-84.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199493/2022 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 26303642 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2199493 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RHUAM CUNHA DA PAZ

VISTOS.

RHUAM CUNHA DA PAZ, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cc artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 21:00 horas, na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6085, Vila Andrade, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso e unidade de propósitos com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta HONDA/CB, placa EQT-4730, avaliada em R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pertencente a Rodrigo

Loverri.

Consta ainda que, no dia 23 de julho de 2022, por volta de 01 hora e 30 minutos, na Estrada do Campo Limpo, nº 5035, Campo Limpo, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em concurso e unidade de propósitos com o adolescente Erick Lemos dos Reis Neves, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, a motocicleta HONDA/CB, placas GCJ-5719, pertencente a Eduardo Luiz da Silva, não logrando êxito devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

Por fim, nas mesmas condições de tempo e local, facilitou a corrupção do adolescente Erick Lemos dos Reis Neves com ele praticando o delito de roubo.

A denúncia foi recebida em 05 de agosto de 2022 (fls. 79/80), o réu foi citado (fls. 113) e apresentou defesa preliminar (fls. 86/100).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas de acusação e defesa, sendo o réu interrogado (fls. 199/201).

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 204/214). Ao seu turno, a Defesa pediu, preliminarmente, a absolvição e a aplicação da detração penal. No mérito, requereu a absolvição em relação ao roubo cometido contra as vítimas Rodrigo e Renata, bem como em relação ao crime de corrupção de menores. Alternativamente, requereu a aplicação de pena mínima, reconhecimento da menoridade relativa e confissão, regime aberto para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensão condicional da pena, o direito de recorrer em liberdade e a justiça gratuita (fls. 217/247).

Relatei. Decido.

As questões preliminares suscitadas pela Defesa dizem respeito ao mérito e com ele serão apreciadas.

Trata-se de ação penal instaurada em face de RHUAM CUNHA DA PAZ, porque praticou os delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cc artigo 69, "caput", do Código Penal.

Ao ser interrogado, o réu Rhuam Cunha da Paz disse não ter praticado o primeiro roubo descrito na denúncia, apenas o segundo. Havia acabado de sair de seu serviço, pouco depois das 22:00 horas, e encontrou com o adolescente Erick. Estava devendo trezentos reais para o pai do adolescente, pois havia quebrado o celular dele. Trabalhava havia três dias num atacadista chamado "Mauá Bebidas", tendo a função de atendente e de repositor de mercadorias. Era o menor quem estava com a motocicleta que havia sido roubada primeiramente e foi ele quem lhe chamou para praticar o crime, mas não disse nem mesmo o que iriam roubar. Não sabe para quem Erick iria vender a motocicleta roubada e a arma também era dele. Passou a conduzir a motocicleta que estava com o adolescente e passaram a perseguir a vítima, mas ela avistou uma viatura e acabaram sendo detidos, após colidirem.

Por sua vez, a vítima Eduardo Luiz da Silva reconheceu o réu como autor do crime. Contou que na data dos fatos havia saído de seu trabalho e estava voltando para sua casa. Em dado momento percebeu uma motocicleta lhe perseguindo, então acelerou a motocicleta que conduzia, mas continuou sendo perseguido. Num cruzamento teve de reduzir, pois o semáforo estava fechado, então os roubadores lhe alcançaram e apontaram a arma, dizendo "perdeu". Conseguiu fazer o retorno e continuou a fugir,

mas foi novamente perseguido. A perseguição demorou pelo menos dez minutos, até que encontrou com uma viatura da polícia militar e os policiais foram atrás dos roubadores. Eles fugiram da polícia e acabaram colidindo com a sua motocicleta. Nesse momento caiu e quebrou o dedo, sendo que os roubadores ainda fugiram a pé, mas foram detidos. Posteriormente soube que a arma era de brinquedo e que a motocicleta que eles usavam também era roubada. Explicou que o réu e o menor estavam de capacete e, pela blusa que o réu vestia, acredita que era ele quem pilotava a motocicleta. Disse que trabalha como motoboy e continua tendo receio, após os fatos. Ficou cerca de quinze a vinte dias sem poder trabalhar em razão dos danos à sua motocicleta e pelo fato de ter quebrado o dedo.

A vítima Rodrigo Loverri também reconheceu o réu como autor do roubo. Contou que na data dos fatos, por volta das 21:30 horas, saiu do Shopping e parou num semáforo. Nesse momento o réu e outro agente encostaram com outra motocicleta e anunciaram o assalto, exibindo arma de fogo e dizendo que iriam lhe matar se não descesse de sua motocicleta. Assim, eles subtraíram sua motocicleta e saíram do local. Não se recordou se o réu era o garupa ou o condutor da motocicleta. Explicou que depois do roubo sua namorada ficou muito nervosa e, depois de acalmá-la, encontrou com uma viatura passando pela avenida, de modo que comunicou aos policiais a ocorrência do crime. No mesmo dia registrou o Boletim de Ocorrência e depois, por volta da 01:00 hora, teve notícia de que eles haviam sido detidos. Explicou que o réu e o comparsa estavam de capacete, mas a viseira era grande e estava aberta, então não teve dúvida em reconhecer o acusado. Na Delegacia foram colocadas quatro ou cinco pessoas para reconhecimento. Acrescentou que a arma usada era uma pistola preta.

Ao seu turno, a testemunha Renata Corrêa de Campos igualmente reconheceu o réu como autor do crime. Contou que estavam saindo do shopping e foram abordados pelo acusado e comparsa, os quais exibiram a arma de fogo para seu namorado. Desceu da motocicleta, assustada, e assim eles a subtraíram. Os roubadores estavam de capacete, mas com a viseira aberta, sendo que conseguiu reconhecê-los pelas roupas que usavam. Na Delegacia foram colocadas três pessoas para reconhecimento. Disse que a arma que eles usavam era preta e com um detalhe prata.

O policial militar André Luis de Farias Alves atestou que estavam em patrulhamento, quando a segunda vítima lhes acionou e apontou os roubadores. Eles empreenderam fuga, mas colidiram com a vítima e fugiram a pé, de modo que conseguiram abordá-los. No chão encontraram o simulacro de arma de fogo, que havia sido dispensado pelos agentes. No momento da detenção o réu disse somente "perdi, perdi".

O policial militar André Jackson Costa da Silva atestou no mesmo sentido, confirmando que a vítima apontou o réu e o comparsa, que estavam vindo no contra fluxo, então foram atrás deles, mas eles fizeram um retorno num posto de gasolina e pagaram a contramão, colidindo com a vítima. Conseguiram detê-los e recuperaram o simulacro de arma de fogo, que caiu no local do acidente. A motocicleta que eles usavam também era produto de roubo, sendo que essas vítimas também reconheceram o réu como autor desse crime. Pelo que apurou, com os pais do adolescente, ele já teria sido processado por outro ato infracional equiparado a roubo.

Por fim, a testemunha de defesa Keila Fernandes da Silva Costa disse que o réu era seu funcionário em sua empresa de atacado. Ele trabalhou consigo por três dias, não sendo ainda registrado. Ele trabalhava das 14:00 às 22:00 horas e na data dos fatos ele trabalhou normalmente, saindo de lá depois das 22:00 horas. Disse que existem imagens do local comprovando que ele estava lá. O réu trabalhava como atendente e explicou que não existia registro de ponto.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 07/13, auto de exibição e apreensão de fls. 37, auto de exibição, apreensão, avaliação e

entrega de fls. 41 e laudo pericial do simulacro de arma de fogo de fls. 187/190, no qual os senhores peritos concluíram que a peça apreendida, pela semelhança formal com arma de fogo, aliada às condições psicológicas da vítima no momento da ocorrência, permitiam inferir que tal pistola de pressão poderia exercer poder de intimidação.

Quanto à autoria dos crimes também não resta dúvida, pois embora o réu tenha negado o cometimento de um dos delitos, não produziu qualquer prova apta a demonstrar a versão que apresentou para os fatos.

Com efeito, os policiais militares responsáveis pela abordagem atestaram que visualizaram o réu e o menor perseguindo a vítima Eduardo, que lhe acionou, de modo que iniciaram a perseguição. O réu e comparsa acabaram colidindo com a motocicleta da própria vítima e fugiram a pé, mas foram detidos, sendo apreendido o simulacro de arma de fogo.

Tais policiais não conheciam o réu anteriormente. Portanto, seus relatos têm a normal credibilidade do Juízo, pois não se demonstrou que tivessem interesse de prejudicá-lo, imputando-lhe falsamente a prática do crime.

Não fora isso, em se tratando de crime de roubo, por suas peculiaridades, não se pode deixar de levar em conta a palavra da vítima, até porque, segundo o melhor entendimento jurisprudencial, deve-se dar especial relevância a ela, como elemento de prova, desde que não destoe do conjunto probatório, principalmente quando há o reconhecimento. As vítimas reconheceram o réu como autor dos crimes, confirmando ainda o concurso de agentes, em ambos os delitos, bem como o emprego de uma pistola preta.

Por outro lado, embora a testemunha de defesa, Keila, tenha relatado que o réu trabalhava em seu comércio, como atendente, até às 22:00 horas, havia três dias, é certo que a declaração juntada a fls. 108 menciona que o réu tinha a função de motoboy e trabalhava no local desde 02 de maio de 2022, ou seja, mais de um mês antes dos fatos.

Isto é, em que pese a juntada de vídeos de câmeras de segurança pela defesa, a fls. 87, certamente o réu poderia estar na rua, pilotando a motocicleta, também no momento do primeiro roubo.

Deste modo, no cotejo das provas, o depoimento de referida testemunha não pode prevalecer em face dos depoimentos firmes e seguros das vítimas, que reconheceram o réu como autor dos delitos.

Assim, a causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes restou demonstrada, pois no concurso delinquencial não é necessário que todos os partícipes consumem atos típicos de execução para se ter alguém corresponsabilizado, basta que tenha colaborado, auxiliado ou instigado, prestigiando ou encorajando a autuação dos executores diretos

Por outro lado, a majorante relativa ao emprego de arma de fogo para exercício da ameaça não restou suficientemente demonstrada, posto que foi apreendido com o réu e o menor o simulacro de arma de fogo utilizado no segundo roubo, o qual possuía as mesmas características descritas pelas vítimas do primeiro crime.

De rigor, também, o reconhecimento da continuidade delitiva, posto que o réu, mediante mais de uma conduta, praticou dois delitos de roubo, e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, aplicando-se somente a pena do delito mais grave, neste caso o roubo consumado, aumentada pela continuidade delitiva.

Como mencionado, o crime cometido contra a vítima Rodrigo Loverri restou consumado, na medida em que o acusado foi detido após o cometimento da infração, tendo a posse segura do bem subtraído.

Conforme a Súmula 582 do STJ: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada."

Por fim, quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a prova não é suficiente para sustentar decreto condenatório, já que não se demonstrou, de modo claro, que o acusado, com sua conduta, facilitou a corrupção do menor Erick Lemos dos Reis Neves, posto que os policiais não apuraram se eles já vinham cometendo crimes e ainda tiveram notícia de que o adolescente já havia sido processado perante a Vara da Infância e Juventude por outro ato infracional. Deste modo, ante a dúvida imposta, a absolvição quanto a este delito é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime cometido contra a vítima Rodrigo Loverri em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, pois agiu com dolo intenso, proferindo sérias ameaças de morte à vítima, enquanto apontava para ela o simulacro de arma de fogo que trazia consigo, o que inclusive gerou grave sofrimento psicológico à namorada do ofendido, que lhe acompanhava naquele momento.

Em face da menoridade relativa, atenuo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime cometido contra a vítima Eduardo Luiz da Silva em 06 (seis) anos de reclusão e multa de 15 (quinze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, pois agiu com dolo intenso, proferindo sérias ameaças de morte à vítima, enquanto apontava para ela o simulacro de arma de fogo que trazia consigo, bem como o perseguiu insistentemente, até que o ofendido conseguisse acionar os policiais militares, e ainda danificou a motocicleta da vítima, com a qual colidiu, e lesionou o dedo do ofendido, causando-lhe prejuízo, pois ficou cerca de quinze a vinte dias sem poder trabalhar.

Em face da confissão realizada, atenuo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Em razão da menoridade relativa, atenuo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime foi cometido em concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena acima fixada em 1/3.

Todavia, o crime não passou da esfera da tentativa e observando que o réu e comparsa já haviam abordado a vítima, exibindo o simulacro de arma de fogo e perseguindo-a, antes de serem abordados e detidos, diminuiu a pena fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Deste modo, como se vê, a pena a ser aplicada, em razão da continuidade delitiva, deve ser aquela do delito mais grave, isto é, o roubo consumado, aumentada de 1/6, posto que foram duas as infrações praticadas.

Assim, a pena final será de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, calculados como acima descrito.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO RUIAM CUNHA DA PAZ, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 157, §2º, inciso II, cc artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, "caput", todos do Código Penal; e b) ABSOLVO-O da acusação de infração ao artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cc artigo 69, "caput", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime fechado, ante a gravidade e circunstâncias dos crimes praticados, como já mencionado.

Conforme reiterada jurisprudência: "O regime prisional inicial fechado é o conveniente e deve prevalecer, conforme entendimento pacificado nesta c. Câmara. Não se pode desconhecer que a gravidade do crime de roubo, que vem colocando em pânico a sociedade, evidencia, sem qualquer sombra de dúvida, intensa periculosidade de seu agente, que não pode ser desconsiderada na fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade, que não guarda relação de dependência com sua quantidade. A periculosidade de autores de crimes dolosos cometidos com violência ou grave ameaça é presumida pela lei, que exige sejam submetidos, para fins de livramento condicional, à 'constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir' (art. 83, parágrafo único, CP). Essa periculosidade recomenda a adoção do regime carcerário inicial fechado. Privilegiar-se autor de crime contra o praticado com grave ameaça à pessoa, concedendo-lhe regime carcerário que não o fechado, é desatender-se às finalidades da pena, que são o juízo de reprovação sobre a conduta e a prevenção do crime. Trata-se de uma das mais inquietantes expressões da violência urbana atual, a reclamar pronta e eficaz resposta do Poder Público, o que somente se verifica com a imposição do regime mais gravoso." (TJSP - Apelação Criminal 1500306-73.2019.8.26.0000; Relator: Des. Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 29/03/2020)

No mesmo sentido: "Inviável modificar o regime prisional inicial, pois é o único adequado para autores de delito de roubo, para a prevenção e reprovação de crimes desta natureza, porque a concessão de regime diverso a autores de roubo anula a finalidade intimidante da pena, estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa." (TJSP - Apelação Criminal 0108109-65.2017.8.26.0050; Relator: Des. Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 26/03/2020)

Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade.

O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo

Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado.

Condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESPs ao Estado e indefiro, por consequência, o pedido de gratuidade de justiça, mantendo a decisão de fls. 121/126, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA